

KÄUFER-ACADEMY · LEITFADEN

# Absichtserklärung (LOI) vorbereiten

Die **Absichtserklärung** (LOI: steht für „Letter of Intent“) hält fest, worauf ihr euch wirtschaftlich geeinigt habt. Sie kommt nach der mündlichen Einigung und vor der Käuferprüfung: Erst mit dem unterschriebenen LOI öffnet der Verkäufer seine Unterlagen im Detail. Dieses Dokument ist kein LOI und ersetzt keinen. Es sagt dir, was dich daran bindet und was du deinem Anwalt an die Hand gibst.

## 1 Was bindet dich, was nicht

Der LOI ist überwiegend eine Absichtserklärung. Einzelne Klauseln verpflichten dich aber sofort, auch wenn der Kauf nie zustande kommt. Und von den wirtschaftlichen Eckpunkten wird im weiteren Verlauf kaum noch abgewichen: Was hier steht, ist faktisch gesetzt.

| In der Regel bindend                                                     | In der Regel nicht bindend                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Vertraulichkeit, oft als Verweis auf die bestehende Vereinbarung.</b> | Kaufpreis und Zahlungsmodalitäten, unter dem Vorbehalt der Prüfung. |
| <b>Exklusivität für einen festen Zeitraum.</b>                           | Dealstruktur, kann sich nach der Prüfung noch ändern.               |
| <b>Wettbewerbs- und Abwerbeverbot des Verkäufers nach dem Vollzug.</b>   | Zeitplan und Meilensteine, Richtwerte statt Fristen.                |
| <b>Kostenverteilung: jede Seite trägt ihre eigenen Kosten.</b>           | Übergangszeitraum, in dem der Verkäufer dich einarbeitet.           |

### Die Exklusivität gehört in den LOI, nicht in die Vertraulichkeitsvereinbarung

Ohne sie zahlst du die Prüfung, während der Verkäufer parallel mit anderen verhandelt. Üblich sind acht bis zwölf Wochen. Es gibt zwei Varianten: Bei der **Verhandlungsexklusivität** darf der Verkäufer während dieser Zeit gar nicht erst mit anderen Interessenten sprechen. Bei der **Abschlussexklusivität** darf er weiter verhandeln, nur nicht mit einem Dritten abschließen. Die Verhandlungsexklusivität ist die strengere und für dich die bessere.

### Wenn er sich auf keine Exklusivität einlässt

Lässt sich der Verkäufer auf keine von beiden ein, ist eine Kostenübernahme für deine Prüfung die Alternative: Bricht er grundlos ab, trägt er sie. Dasselbe Ziel verfolgt eine Abbruchentschädigung (Break-Up Fee), die üblicherweise zugunsten des Käufers vereinbart wird, um genau diese Exklusivität abzusichern.

## 2 Mit diesen Angaben lässt du den LOI entwerfen

Formulieren lassen, nicht selbst schreiben. Entscheiden musst du aber selbst: Ein Anwalt gießt die folgenden Punkte in Form, festlegen kann er sie nicht. Je vollständiger du sie lieferst, desto besser und günstiger wird das Ergebnis.

|                                                                             |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Kaufpreis und Herleitung</b>                    | Nicht nur die Zahl: bereinigtes Ergebnis mal Multiple, nachvollziehbar begründet.                             |
| <input type="checkbox"/> <b>Weg vom Unternehmenswert zum Kaufpreis</b>      | Welche Schulden abgezogen und welche Mittel addiert werden.                                                   |
| <input type="checkbox"/> <b>Wirtschaftlicher Stichtag</b>                   | Fester Preis auf einen vergangenen Stichtag oder Abrechnung am Vollzugstag? Bei kleinen Deals meist Ersteres. |
| <input type="checkbox"/> <b>Dealstruktur</b>                                | Share Deal oder Asset Deal.                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> <b>Zahlungsmodalitäten</b>                         | Wie viel sofort, wie viel in Raten, Earn-Out oder Verkäuferdarlehen?                                          |
| <input type="checkbox"/> <b>Deine Annahmen</b>                              | Worauf beruht dein Preis? Benenne es, dann musst du später konkret zeigen, was sich nicht bestätigt hat.      |
| <input type="checkbox"/> <b>Bedingungen für den Abschluss</b>               | Etwa gesicherte Finanzierung oder ein Jahresabschluss ohne wesentliche Abweichung.                            |
| <input type="checkbox"/> <b>Zeitplan</b>                                    | Wann beginnt die Prüfung, wann soll abgeschlossen werden? Realistisch sind zwei bis vier Monate.              |
| <input type="checkbox"/> <b>Exklusivität / Cost Coverage / Break-Up Fee</b> | Verhandlungs- oder Abschlussexklusivität, gewünschte Dauer und ob eine der Alternativen dazukommt.            |

Dazu legst du zwei Dokumente bei: dein ausgefülltes **Bewertungs-Template**, aus dem hervorgeht, wie der Preis zustande kommt, und die unterschriebene **Vertraulichkeitsvereinbarung**, auf die der LOI in der Regel verweist.

### **⚠ Auch ein unverbindlicher LOI gehört zum Anwalt**

Ein Entwurf aus einem Textbaustein oder von einer KI kann dir Arbeit abnehmen und dein Denken ordnen, aber er ersetzt die anwaltliche Prüfung nicht. Gerade die bindenden Klauseln aus Abschnitt 1 wirken sofort, auch wenn der Kauf nie stattfindet.